

VISHNUVARTHAN A/L KUPUSAMY
lawan
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abdul Latif (Ahli Panel)]

Pada : 2 Februari 2023 / 11 Rejab 1444H

Kes Mal No: 10000-077-0063-2022

[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Penyerahan Rekod Rayuan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003]

Pegum Pemohon: Tetuan Tetuan Yusof Zain & Co.

Pegum Responden: Bahagian Undang-Undang MAIS

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa menyerahkan Rekod Rayuan bagi kes rayuan no. 10000-043-0129-2021. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 28/7/2022 akibat kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh masa yang ditetapkan serta melepasi tempoh masa bagi menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden.

[2] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Akta Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (ATMMSWP 1998) berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[3] Responden tidak bersetuju dengan permohonan dan telah memfailkan Affidavit Jawapan pada 15/9/2022 bagi membantah permohonan pemohon dan memohon supaya Mahkamah menolak permohonan Pemohon. Manakala Pemohon pula memfailkan Affidavit Balasan pada 6/10/ 2022. Seterusnya diikuti dengan hujahan bertulis Pemohon dan Responden masing-masing pada 8/11/2022 dan 3/11/2022 sebelum dibawa ke hadapan kami untuk pendengaran pada 8 Disember 2022.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[4] Setelah meneliti Notis Permohonan, Affidavit Pemohon, Affidavit Jawapan Responden, Affidavit Balasan Pemohon dan Hujahan Bertulis kedua-dua pihak maka kami berpuas hati dan membuat dapatan seperti berikut;

- 4.1 Pemohon tidak berpuashati terhadap keseluruhan keputusan kes Saman No.: 10100-043-0194-2021 (Tuntutan Pengisytiharan Status Agama) oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada

18/11/2021 yang memutuskan menolak tuntutan Plaintiff (Pemohon) dan memerintahkan Plaintiff (Pemohon) membayar kos kepada Defendan (Responden) sebanyak RM3,000.00

- 4.2 Pemohon melalui Peguam Syarie telah memfailkan Notis Rayuan terhadap kes tersebut melalui Kes Rayuan Mal No: 10000-043-0129-2021 pada 30/11/2021 dan kemudiannya memfailkan Alasan Rayuan pada 28/3/2022.
- 4.3 Pemohon seterusnya telah memfailkan Rekod Rayuan pada 26/4/2022 iaitu dalam tempoh masa 42 hari selepas penerimaan Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman. Walaubagaimanapun Rekod Rayuan tersebut telah gagal diserahkan oleh Pemohon kepada Responden dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- 4.4 Pemohon menyatakan bahawa Rekod Rayuan tersebut telah diserahkan kepada Responden 3 hari selepas tarikh tamat tempoh pemfailan Rekod Rayuan iaitu pada 29/4/2022. Tindakan ini dibuat oleh Pemohon selepas Peguam Syarie Pemohon menerima emel pemakluman daripada Mahkamah pada 28/4/2022 untuk pihak Pemohon memfailkan Afidavit Penyampaian Penyerahan Rekod Rayuan kepada Responden. Selanjutnya Pemohon melalui Peguam Syarie telah bertindak segera untuk menyerahkan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden sehari kemudian iaitu pada 29/4/2022 dan seterusnya memfailkan Afidavit Penyampaian Rekod Rayuan tersebut ke Mahkamah pada hari yang sama.

4.5 Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan memohon agar permohonan Lanjuran Masa Pemohon ditolak dan kes rayuan Pemohon dibatalkan serta Responden diawardkan dengan perintah kos atas sebab Pemohon telah melanggar peruntukan undang-undang tanpa alasan yang munasabah.

4.6 Tindakan tersebut menurut Responden merupakan suatu penyalahgunaan proses Mahkamah disebabkan Pemohon sengaja mengabaikan kehendak undang-undang.

4.7 Responden menghujahkan bahawa tiada satu pun faktor pertimbangan yang telah dipenuhi oleh Pemohon dalam permohonan ini.

[5] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden atau kepada Peguam Syarie Responden dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 142 (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

(3) Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.

[6] Permohonan ini dibuat di bawah seksyen 238 Enakmen yang sama untuk pelanjutan tempoh masa yang mana peruntukan ini memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat. Walau bagaimanapun kuasa budi bicara tersebut tidaklah boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh Mahkamah ini untuk membenarkannya atau menolaknya.

[8] Di dalam kes seumpama ini, kami berpendapat perlu ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk pelanjutan masa diberikan. Terdapat kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah yang telah menggariskan prinsip atau panduan dalam penggunaan budi bicara ini. Dalam kes Harun bin Abdullah lwn Zainab bt Alina [1987] JH 2 Bhg. 1 m.s 279 Jawatankuasa Ulang Bicara Mahkamah Syariah Negeri Selangor telah menyatakan sebagaimana berikut:-

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

[9] Subseksyen 238 (1) tidak memperuntukkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam sesuatu permohonan perlanjutan tempoh masa. Oleh kerana itu suatu garis panduan diperlukan supaya tidak berlaku penyalahgunaan kuasa budi bicara.

[10] Dengan hormatnya kami bersetuju dengan garis panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009 oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz, [2013] JH 36(1) serta kes Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan

sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut, iaitu:-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya; dan
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[11] Kami ingin tegaskan bahawa faktor-faktor di atas hanyalah sebagai panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori, serta ianya bukanlah suatu keperluan untuk semua faktor menyebelahi Pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

[12] Di dalam kes ini, isu utama yang kami perlu kami pertimbangkan ialah sama ada permohonan pelanjutan tempoh masa Pemohon untuk penyerahan Rekod Rayuan ini wajar dibenarkan ataupun tidak.

1.Tempoh kelewatan

[13] Melalui Afidavit Sokongan Pemohon yang diikrarkan pada 20/7/2022 dan Afidavit Balasan Pemohon yang diikrarkan pada 6/10/ 2022 serta Afidavit Penyampaian bertarikh 29/4/2021, kami dapati telah berlaku kelewatan dalam penyerahan Rekod Rayuan kepada Responden iaitu **tiga (3) hari** selepas tarikh akhir yang telah ditetapkan pada 26/4/2021.

[14] Responden pula dalam hujahannya menyatakan pihak Pemohon telah gagal dalam menyempurnakan kesnya mengikut perundangan dan Pemohon

sendiri mengakui berlakunya kelewatan selama tiga (3) hari. Apatah lagi serahan dibuat kepada Responden setelah Pemohon menerima emel Notis Pemfailan Affidavit Penyampaian daripada pihak Mahkamah.

[15] Dalam mengulas isu ini, kami dapati bahawa oleh kerana tempoh kelewatan ini adalah singkat dan tidak terlalu lama maka kami berpuashati untuk menimbangkan alasan ini.

2.Faktor/Sebab kelewatan

[16] Adalah menjadi fakta yang tidak boleh disangkal bahawa telah berlaku kelewatan selama tiga (3) hari dalam penyerahan Rekod Rayuan Kepada pihak Responden. Berdasarkan Affidavit Pemohon, kami dapati Pemohon menyatakan sebab kelewatan yang berlaku selama tiga (3) hari adalah bukan disengajakan untuk melanggar prosedur yang telah ditetapkan kerana menurut Pemohon setelah menerima emel makluman daripada Mahkamah, pihak Peguam Syarie Pemohon telah segera bertindak membuat penyerahan sehari kemudian dan turut memfailkan Affidavit Penyampaian dalam hari yang sama.

[17] Responden menghujahkan bahawa ketidakpatuhan yang berlaku dalam kes ini adalah disebabkan faktor dalam kawalan Pemohon dan Peguam Syarie sahaja dan tiada faktor luaran yang menghalang atau menyebabkan ketidakpatuhan pihak Pemohon dan Peguam Syarie Pemohon untuk membuat penyerahan Rekod Rayuan tersebut. Responden menegaskan kelewatan tersebut berlaku atas pilihan pihak Pemohon dan Peguam Syarie Pemohon yang sengaja mengabaikan untuk menyerahkan Rekod Rayuan mengikut kehendak undang-undang.

[18] Dengan hormatnya kami berpendapat bahawa usaha dan inisiatif Pemohon yang segera bertindak sehari selepas menerima emel daripada Mahkamah dan turut melaksanakan arahan Mahkamah dengan memfailkan Affidavit Penyampaian Penyerahan Rekod Rayuan kepada Responden adalah wajar untuk kami pertimbangkan apatah lagi pihak Pemohon didapati telah bertindak memfailkan Rekod Rayuan ke Mahkamah dalam tempoh masa yang ditetapkan.

3. Kebarangkalian Pemohon Akan Berjaya Dalam Rayuannya.

[19] Pemohon menyatakan bahawa Mahkamah seharusnya lebih mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang terlibat serta merit kes berbanding isu teknikal kerana fungsi utama Mahkamah adalah bagi menegakkan keadilan dan membela hak serta kepentingan sesuatu pihak. Sekiranya Permohonan ini ditolak maka akan menafikan hak Pemohon ke atas kes tersebut.

[20] Pemohon menegaskan bahawa telah berlaku kekhilafan oeh Yang Arif Hakim Bicara dalam keputusannya dan peluang dan ruang dalam membenarkan permohonan ini wajar diberikan agar ia selari dengan matlamat Mahkamah Syariah sebagai institusi keadilan sebagaimana yang diperuntukkan oleh Hukum Syarak.

[21] Sementara Responden pula menghujahkan bahawa Pemohon tidak mempunyai asas rayuan yang kukuh untuk dikemukakan bagi kes rayuan ini dan Yang Arif Hakim Bicara telah membuat keputusan yang betul, adil dan tepat berdasarkan keterangan dan pembuktian yang telah dikemukakan.

[22] Dalam isu ini, setelah kami mengambil kira dan mempertimbangkan dua isu di atas maka kami berpandangan bahawa isu kebarangkalian ini boleh diputuskan setelah pihak Pemohon diberi ruang dan peluang mengemukakan merit kes dan alasan rayuan untuk diteliti dan dipertimbangkan oleh kami dan seterusnya menentukan sama ada Pemohon benar-benar mempunyai asas yang kukuh dalam rayuannya atau sebaliknya.

4. Tahap Prejudis Kepada Pihak Responden

[23] Pemohon menghujahkan bahawa walaupun berlaku kelewatan dalam penyerahan Rekod Rayua, namun kelewatan tersebut bukanlah disengajakan. Hal ini kerana pada tarikh penyerahan Rekod Rayuan tersebut, pihak Mahkamah masih belum menetapkan tarikh untuk Hujahan Bertulis dan Kronologi Kes difailkan. Pihak Peguam Syarie Pemohon menerima arahan pemfailan Hujahan dan Kronologi Kes daripada Mahkamah melalui surat pada 27/5/2022 yang memerlukan tindakan Pemohon dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh sebutan pertama di buat iaitu pada atau sebelum 3/6/2022.

[24] Pemohon seterusnya menghujahkan bahawa pihak Responden telah pun menerima Notis Rayuan Pemohon dan sedia maklum bahawa keputusan kes tersebut telah dirayu oleh Pemohon dan Responden tidak mengemukakan apa-apa Notis Rayuan Balas terhadap Pemohon.

[25] Pemohon turut menghujahkan bahawa kelewatan yang berlaku dalam Penyerahan Rekod Rayuan juga disebabkan semasa pemfailan Rekod Rayuan, Pembantu Peguam Syarie telah dimaklumkan oleh pihak Mahkamah bahawa tiada apa-apa pemfailan Afidavit Penyampaian Penyerahan Rekod Rayuan kepada Responden perlu difailkan oleh Pihak Pemohon. Pemohon menegaskan

adalah tidak wajar jika kelewatan penyerahan Rekod Rayuan kepada Responden menyebabkan Pemohon mengalami penderitaan sedangkan Pemohon sangat berharap agar Mahkamah dapat mendengar rayuan Pemohon. Sedangkan dalam masa yang sama Rekod Rayuan telah pun difailkan oleh pihak Pemohon ke Mahkamah. Justeru Pemohon menghujahkan kelewatan ini tidak akan memprejudiskan pihak Responden.

[26] Responden pula menghujahkan kegagalan Pemohon menyerahkan Rekod Rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan telah memprejudiskan hak dan kepentingan pihak Responden.

[27] Responden turut menegaskan bahawa Responden tetap dengan pendirian tidak bersetuju dengan permohonan Pemohon ini. Jika Permohonan ini dibenarkan sudah tentu akan menyebabkan prejudis kepada Responden. Oleh yang demikian Responden menghujahkan faktor berkenaan sama ada permohonan Pemohon ini akan memprejudiskan Responden telah tidak dipenuhi oleh Pemohon.

[28] Dalam situasi ini, kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa kelewatan selama 3 hari ini telah memprejudiskan pihak Responden dalam menghadapi kes rayuan ini apatah lagi Responden telah melantik Pegawai dari Bahagian Undang-Undang MAIS dalam menghadapi rayuan ini. Justeru demi keadilan kepada pihak Responden, tahap prejudis ini boleh diimbangi melalui sejumlah kos yang akan diberikan oleh Mahkamah kepada pihak Responden.

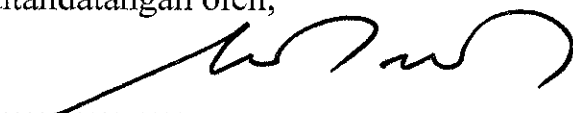
[29] Oleh itu, kami berpuashati bahawa wujud alasan-alasan yang munasabah untuk kami menerima permohonan ini. Kami juga berpendapat demi keadilan kepada semua pihak yang terlibat, permohonan ini wajar dipertimbangkan.

KEPUTUSAN

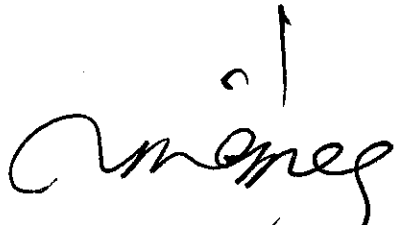
SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan serta Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Permohonan Pemohon **DILULUSKAN**.
2. Mahkamah perintahkan bahawa penyerahan Rekod Rayuan pada 29/4/2022 adalah diterima dan dianggap sah bagi maksud kes rayuan no. 10000-043-0129-2021.
3. Pemohon diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak **RM2000.00**

Dibaca dan ditandatangani oleh;

- 
-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
-
2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

- 
-
3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

